(๒๑)

คำให้การพยาน จำเลย (นำ)

สำหรับศาลใช้

คดีหมายเลขดำที่ อ ๓๕๕๖/๒๕๖๖
คดีหมายเลขแดงที่

ศาลจังหวัดธัญบุรี

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

ความอาญา

ระหว่าง นางสาวปรารถนา บุญเจิม โจทก์

นางขวัญเรือน สุทธิศักดิ์ หรือนางสาวขวัญลดา รัตนเดชากรณ์ จำเลย

ข้าพเจ้าพยานได้สาบานตนแล้วขอให้การว่า

๑.ข้าพเจ้าชื่อ นายธนกร มหาวีระชัยกุล

๒.เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. อายุ ๓๘ ปี

๓.ตำแหน่งหรืออาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

๔.ตั้งบ้านเรือนอยู่ ๒๘๑/๒๑ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

๕.เกี่ยวพันกับคู่ความ ไม่เกี่ยว

และขอให้การต่อไปว่า

ศาลจังหวัดธัญบุรี
คดีอาญา/~~แพ่ง~~ ดำ/~~แดง~~ ที่ อ1307/๒๕ 69
เอกสาร โจทก์/~~จำเลย/ผู้ร้อง~~ อ้าง
หมาย จ.3 (รวม ... แผ่น)
ณัฐกมล ผู้พิมพ์
- 9 มิ.ย. 2569

ตอบทนายจำเลยถาม

ข้าฯเป็นอดีตสามีของโจทก์

ข้าฯเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินและบ้านเกิดเหตุกับโจทก์ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมาย จ.๙ โดยขณะซื้อบ้านดังกล่าวข้าฯเป็นสามีของโจทก์และได้จดทะเบียนหย่ากันเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เหตุที่ข้าฯหย่ากับโจทก์เนื่องจากโจทก์มีความสัมพันธ์กับชายอื่น โดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายและคลิปวีดีโอรวมถึงข้อความสนทนา แต่ข้าฯไม่ได้ฟ้องหย่า

สำเนาถูกต้อง
([illegible] ดุลยรัมย์)
นิติกรปฏิบัติการ
[illegible] 2567

หลังจดทะเบียนหย่ากับโจทก์ข้าฯยังคงเป็นเจ้าบ้านที่บ้านเกิดเหตุ โดยพึ่งย้ายออกเมื่อปี ๒๕๖๗

หลังหย่าข้าฯยังคงสามารถเข้าออกบ้านเกิดเหตุได้ โดยประตูรั้วสามารถใช้แอพพลิเคชั่นทางโทร~~ศัพ์~~ศัพท์มือถือเปิดได้ ส่วนประตูบ้านใช้ลายนิ้วมือเปิด โดยข้าฯยังคงมีสิทธิในบ้านเกิดเหตุเนื่องจากมีชื่อข้าฯกู้ร่วมด้วย

ในวันเกิดเหตุข้าฯยังคงมีชื่อเป็นเจ้าบ้านของบ้านเกิดเหตุ

ช่วงต้นปี ๒๕๖๖ ข้าฯไปค้นหาชื่อจำเลยจากเว็บไซด์ของเทศบาลจึงได้เบอร์โทรศัพท์ของจำเลย ข้าฯได้โทรศัพท์หาจำเลยในตอนแรกจำเลยเข้าใจว่าข้าฯเป็นมิจฉาชีพ ข้าฯสอบถามว่าจำเลยชื่อนางขวัญเรือน สุทธิศักดิ์ ใช่หรือไม่ จำเลยบอกว่าไม่ใช่ ข้าฯไปบอกจำเลยเพียงว่าสามีของจำเลยมีชู้ให้ไปดูที่บ้านเลขที่ ๘๙/๔๕ ข้าฯจำไม่ได้ว่าจำเลยสอบถามหรือไม่ว่าจะเข้าไปที่บ้านหลังดังกล่าวได้หรือไม่ แต่ข้าฯบอกจำเลยว่าให้เข้าไปได้ และบอกว่าเป็นบ้านของข้าฯ

ตอบทนายโจทก์ถามค้าน

✓ ข้าฯมีชื่อเล่นว่าแบงค์

ข้าฯย้ายออกจากบ้านเกิดเหตุช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ก่อนย้ายออกได้ส่งมอบกุญแจบ้านพร้อมคีย์การ์ดให้โจทก์แต่ไม่ทราบว่าโจทก์ได้ตัดรหัสลายนิ้วมือและรหัสไวไฟเพื่อไม่ให้ข้าฯเข้าออกบ้านหรือไม่

ในการหย่าข้าฯตกลงส่งมอบบ้านให้โจทก์ครอบครองโดยข้าฯไม่ได้เกี่ยวข้องกับบ้านเกิดเหตุแล้ว

โจทก์เป็นผู้ชำระหนี้ค่าบ้านคนเดียว

....พยาน..โจทก์..ทนายโจทก์

....จำเลย..ทนายจำเลย

ตามเอกสารหมาย จ.๑๓ เป็นข้อความสนทนาระหว่างข้าฯกับโจทก์ โดยข้าฯได้ส่งข้อความหาโจทก์เพื่อขออนุญาตเข้าไปที่บ้านเกิดเหตุ

หลังจดทะเบียนหย่าแม้ข้าฯมีชื่อเป็นเจ้าบ้านของบ้านเกิดเหตุและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน

ข้าฯส่งข้อความทางไลน์กับจำเลยหลายครั้งแต่ในการอนุญาตให้เข้าบ้านเป็นการพูดคุยทางโทรศัพท์เนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วงแรกที่พึ่งติดต่อกับจำเลยและยังไม่มีไลน์ติดต่อกัน

ข้าฯจำไม่ได้ว่าได้เริ่มคุยกับจำเลยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่จำได้ว่าเริ่มคุยกับจำเลยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข้าฯไม่มีเอกสารมาเป็นหลักฐานว่าได้โทรศัพท์หาจำเลยจริง

ข้าฯเป็นผู้โทรศัพท์บอกจำเลยให้เข้าไปที่บ้านเกิดเหตุได้เลย โดยข้าฯเพียงแจ้งจำเลยให้เข้าไปดูรถและดูสามีที่บ้านเกิดเหตุ แต่ไม่ได้บอกให้เข้าไปในบ้าน

หากอยู่ภายนอกบ้านจะสามารถมองเห็นรถที่จอดอยู่ในบ้านได้ และหากหน้าต่างบานเกร็ดบ้านเปิดอยู่จะสามารถมองเห็นคนในบ้านได้

ภาพถ่ายตามเอกสารหมาย ล.๑๐ เป็นภาพที่ข้าฯมอบให้กับจำเลยโดยข้าฯนำภาพดังกล่าวมาจากไอคราวด์ของโจทก์ในคอมพิวเตอร์ของข้าฯ เหตุที่ข้าฯเข้าไอคราวด์ของโจทก์ได้เนื่องจากระหว่างอยู่กินด้วยกันสามารถเข้าได้โดยมีการเซฟรหัสไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้ว แต่ในการนำข้อมูลดังกล่าวออกมา ไม่ได้ขออนุญาตโจทก์ แต่ไม่ได้แฮคข้อมูลของโจทก์ ๑๓

ตอบทนายจำเลยถามติง

ข้าฯบอกจำเลยให้เข้าไปที่บ้านเกิดเหตุได้เลย แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าให้เข้าไปถึงส่วนใดของบ้าน

เหตุที่ข้าฯคิดว่าข้าฯมีสิทธิในบ้านเกิดเหตุเนื่องจากโจทก์ไม่ผ่อนชำระค่าบ้าน ซึ่งหากถูกฟ้องคดีข้าฯจะถูกฟ้องด้วย./อ่านแล้ว

(นางภัทรียา มณีรัตน์) บันทึก/อ่าน (นายอมรชัย อาสภวิริยะ)

....โจทก์ ....ทนายโจทก์
......................................จำเลย ....ทนายจำเลย

นางรัชฎา เหลืองประกิจสิริ เจ้าพนักงานศาล

..................................พยาน.................................โจทก์.................................ทนายโจทก์
.....................................จำเลย.................................ทนายจำเลย